ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯލްޑް ހޮރައިޒަން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަރުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރީޖަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާފާ ގުދަނެއް، ދުވަހާގެ ދުމުދު ބަދަލުކުރުވުން އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގުދަނުގެ ޝަރީކު ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކާލާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރެއްވުމާއެކު، (ހަމަޖެހިފައިވާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކުމާއި އަދި ދުވަހު ހުރި ފަރާތުގެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެއްކުމަށް ގޯލްޑް ހޮރައިޒަން ޖެހިލާނެ ކަމަށް، އެއީ އެ އުޅަނދު ގެން ދެމިހުންނަ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ކަމުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 ޑޮލަރު ޖަމާކުރަން ހޮރައިޒަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޤައްދަމާތަކުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނިމިގެން ނުދާކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކުރިއަށް ޖެހުމާއެކު ސިއްރު ފޯމަކަށް ދެއްކިއިރު، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފައްދަން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އަދި އެހެން އިންތިޒާމުތަކުގައި ދިގުލައިގެންދިޔައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމާއި ޖުމްލަ 400،000 ޑޮލަރު ޖަމާކުރާނެ ދުވަހަކީ 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ. އެ ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވަކިގޮތަކަށް ވަޢުދުވެ ޝަރުޠުތަކާއި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަތީޖާއެއް ނުކުރާނެކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ދަޢުވާއާ

ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޕީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ ދުވަސްދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް ދުރުވެރިކޮށް ހުކުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ދަޢުވާއާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނަންބަރަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ތާއީދުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ވަޢުދުވެވުނު ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، ދޭނެ ވަޢުދުވެވުނު ނެތި އަދި ތަންފީޛުކުރުވާނެ މަގެއް ނެތި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އިޤްރާރުގަޔާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި، ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް އާއި ކްރިސްޓޯފަރ ޕީޓަރ ނިކޮލާ ގޮރޯސް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިލްތިޒާމު ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލީގާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްދީފައިނުވާތީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ކްރިސްޓޯފަރ ގޮރޯސް ބަހަރުވާވެ އެއްބަސްވުމެއް ނިޔާކުރުގައިވާ، ޕްރޮކިއުރޭސީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަތުބީޤުވާނެ ނުކުތާތަކެއް ނެތްކަން؛
5. ފޮނުވި ބަޔާން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ހުކުމްކުރުމުގައި މުދައްބިރާ ޢަމަލު ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޝަރިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު، ޢ ޝ. އަޙްމަދު ސިޔާމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ ޝ. އަޙްމަދު ސިޔާމް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ވެވުނު ބަސްދީފައިވާ އަތް ކޮންޓްރެކްޓްއެއް ވަޒީފާގައި ނަގާފައިވާ ގޮތުން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ޝަރުޢީ އަދި ވަކިން ޤާނޫނީ ޢުޤޫބާތަކާ ހިލާފަށްކަމުގެ ބަޔާނެކެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދު "ގޮވައި ހުރަހަށް ނިވާން" މި ޢިބާރާތަކީ މާނަ ނަގާގޮތް އަދި އޭގެ ނުފޫޒުތަކަށް އަމަލު އިބާރާތުގެ ކަމަށް، އެއީ ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ބަލިނަމަވެސް، ޤ ބ. އަތޮޅު ސިޔާމް އިޤާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލާން އަރިސްކުރައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމުގެ ޤާނޫނަކު ޤ ބ. އަތޮޅު ސިޔާމް ސާފު ބަޔާން ގެބުލަރާކުރައިވާކަމީ، ދެފުށްތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮތްކަމުގައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ރޫޙުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، ކުރިސްޓަލް ގްރޫޕު އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޤ ބ. އަތޮޅު ސިޔާމް އާއި ކުރިސްޓަލް ގްރޫޕް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓާގައި ވައްދަން ބަރުސާވެގެން ޤ ބ. އަތޮޅު ސިޔާމް ކުރި ޚަރަދުތަކުން ނުގެނެސް ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް ވަޒީފާކުރުމަށް އުސޫލާއި، އެމުރާދެއް ރިޢާޔަތްކޮށްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ވަޒީފާކުރާ ހަމައެއް ދުވަހުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދަށަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައްދަލު ޝަރުޢީ މުޢާމަލާތު ދަރަނިކޮށްފާ" މި މާނައިގައި ޖޫރީ ތަސްލީމު ބަދިފުޅުވެއް އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަލު ދަރަނިކޮށްފާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަށް ޖޫރީ މާލީ ނަބިއްޔާގެ ބަދިފުޅުވެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުއް ނުވާ އަދި އެހެން މައްސަލަ ބަޔާންކުރުމެއް ނުވާ ވައްދަ ފުއްދުން ތަޢުމްވެސް ހަމައެކަނި އަހްލާޤީ ގޮތުން ކަމަށް، ވައްދަލު ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އެވަނަ ވައްދަ ފޯރުނު ގޮތުން ތަޢުމްކުރުވުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޝަރިއްޔާއިން ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނަ ވަކިން ނެތް ކަމަށް، އެހެންކަމަށް ފަރިޔާދު އަޕީލާ ކޮށްފައިނުވާ މުޙައްމަދުގެ ދަޢުވާ ފަރިޔާދު ބަލާ ދަޢުވާގެ ބަލައިގަނެ، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަރިޔާދުގެ އިސްތިޢުނާފު ބާޠިލުކުރައްވައި، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ކަށަވަރުކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޝަރިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ހައްޤުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދަވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޔަ ދައްކާސި ކަރިނުއްކަވެރި، ކޯޓު އިތަލުކަވެއް، ކޯޓު އުދުއްވުނުކަމުގެ ބަސްދަސްފުނުކަމެއް، ފަރިއްކާ ދަރުގައިން "ގުޑް ކޮންސިޑަރޭޝަން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީގެ އަދި އެގެން ނުކުރާގޮތަކަށް އެކި އިބާރާތަކުންނެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކުން ބުނެވިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގައި ސުލްހަވެރިކަމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްކަން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުން ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް ޝަކީލް ޤަސިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަލާއިރު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ ޢުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމްވުމަކީ ޝަރުޠުކަމާއި، އެކަކު ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތް ނެތްކަން، ފައިދާ ދިނުމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަހަށް ބަސްބަސްތަކެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ދިމާވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބެހޭ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިކުރުމަށް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްގަންނަ ކަމަކަށެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ އަމަލެކެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިޖުތިހާދުކުރެއްވިންގެ މެދުގައި ހިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު ގަދަވެރިކޮށް ވައުދުވި މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވާކަމާމެދު، ފިޤުހު އިޖުތިހާދުކުރެއްވިން ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާލީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްއެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮންނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވާނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޠާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުވައިފިނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެވެއެވެ. ވަޢުދު ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލައިގައި، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ދެއްކުމާ ފަރާތުން ޙިންވަރަކީ ފަރާތާ ސީދާ ފޯރާ ދަރުކާއި، އަދިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައި ކުރި ޚަރަދުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮމަންލޯއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮމަންލޯ ބޭސްވެފައިވާ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަމުގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް މަސައްކަތެއްކުރުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ވެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ފެނުނު ބައެއް ކަންކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެފައި ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ތަޢާހުދީ ގުޅުމެއްގެ އިތުރުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ހެއްދުމާ ފަރާތާ ދިފާޢަކަށް ކަނޑައެޅުމާ ޚަރަދުތަކުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށަޅެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވޮޖަންސް އޯވަ ދަ ސީ ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދެއް ފުއްދުން ލާޒިމުވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އޭނާ ބަރޯސާވާނެކަން ނުވަތަ ވަޢުދުވި ފަރާތް ހީވާ، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެކަމުގެ މަތިން ބަރޯސާވެ ނިންމައިފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުގެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓުން ބަރޯސާވާ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމެވެ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ދެއްކުމާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަންކަން ތަޠުބީޤުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިޓީކަންޓް) ވަޢުދެއް ވާއިރު، ވަޢުދު ދެއްކުމާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުވާއިރު، އެ ޚަރަދުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ، ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޮޑެތި ހިތާމަތަކުގެ ބަދަލު ލިބިދޭން ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވުޖޫދުވާ ވަޢުދު އެއްކޮށް ޚަރަދުކުރަން ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެންގުން ކަމުގައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލައެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރައްވާފައިވާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދިމާވާ ދުރަށް ތަފާތުތަކުގައި އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ފަޅުކުރުމާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓަކީ ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އެއްބަސްވުމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނުވިނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުލާ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެއްބަސްވުމެއް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލޫޝަންސް އޮފް ދަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލް ރިލަޔަންސް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޢާވަޟާއެއް ނެތިނަމަވެސް) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެކިގެން، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާންޖެހުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުވަން ހައްލު ލިބިދެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭނެކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.